某基层法院

民 事 判 决 书

（2026）某****民初****号

原告：B公司，住所地某市某区某镇某路某号。

法定代表人：丙，经理。

委托诉讼代理人：丁，男，系原告公司员工。

委托诉讼代理人：戊，某律师事务所一律师。

被告：D公司，住所地某市某区某镇某路某号某幢某室。

法定代表人：己，总经理。

委托诉讼代理人：庚，某律师事务所二律师。

委托诉讼代理人：辛，某律师事务所二律师。

原告B公司与被告D公司装饰装修合同纠纷一案，本院于 2026年2月立案后，依法适用简易程序并于2026年3月公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人丁、戊、被告的委托诉讼代理人辛到庭参加了庭审。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求： 1.判令被告支付原告工程款194,970元；2.判令被告支付原告利息（以 371,750 元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准， 自 2026 年 1 月 2 日计算至 2026 年 2 月 10 日，为1,222.19 元； 以 194,970 元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准， 自 2025 年 4 月19 日计算至实际清偿之日止）。事实和理由：原告与被告签订《施工合同》，被告将某园区 G 栋公区、G 栋 301 室、 G 栋 302 室、G 栋 303 室、G 栋 304 室、G 栋 305 室、B 栋 303 室、 B 栋 803 室、B 栋 402 室的硬装工程发包给原告，承包方式为清单报价、包工包料。2025年11月，双方签订《补充协议》，再次确认某园区 G 栋公区、G 栋 301 室、G 栋 302 室、G 栋 303 室、G 栋 304 室、G 栋 305 室、B 栋 303 室、B 栋 803 室、B 栋 402室的硬装工程结算金额为 743,500 元。同时约定补充协议签订盖

章后, 甲方支付工程总金额的 50%计 371,750 元,剩余工程总额的50%计 371,750 元，于 2026 年 1 月 1 日前全部付清。补充协议签订后，被告于 2025年11月支付了 371,750 元工程款,但剩余 50%工程款至今仍未支付。根据补充协议约定，原告有权向被告主张欠付工程款 371,750 元,并要求被告自2026 年 1 月 2 日开始承担欠付工程款利息。此外,被告还将某园区下沉式广场的基础装修工程发包给原告。2025 年 4 月 18 日，原告完成下沉式广场装修工程，并将现场移交给被告使用。原告根据双方约定向被告上报下沉式广场部分的结算金额为 194,970元，完工后原告多次催促被告办理结算，但直至原告提起诉讼，被告仍未完成该笔款项的支付。为保护自己的合同权益，故原告提起本案诉讼。

被告辩称：不同意原告的第一项诉请，双方之间的合作习惯是先施工再签订合同，但原告主张的下沉式广场装修工程双方并未签订合同，也未进行结算；下沉式广场装修工程部分项目原告未施工，原告让第三方去作了收尾工作，案涉工程在 2025 年 5月左右验收合格并投入使用；原告已完成部分的工程款大概在7-8 万元；同意原告主张的第一部分利息，但不同意原告主张的第二部分利息，因为原告未施工完毕，被告没有验收。

本院经审理认定事实如下：2025年11月，原告（乙方）和被告（甲方）签订8 份《装饰装修工程施工合同》，约定被告将某园区 G 栋公区、G 栋 301 室、G 栋 302室、G 栋 303 室、G 栋 304 室、G 栋 305 室、B 栋 303 室、B 栋 803室、B 栋 402 室的硬装工程发包给原告。

当 日，原告（乙方）和被告（甲方）签订《补充协议》一份，约定：双方待结算合同总额为 743,500 元，本协议盖章后，被告支付 371,750 元，剩余工程款 371,750 元于 2026 年 1 月 1 日前全部付清。

《补充协议》签订后，被告于 2025年11月支付371,750元工程款，于 2026 年 2 月 10 日支付了 371,750 元工程款。

因原、被告协商一致由被告将某园区下沉式广场的装饰装修工作也发包给原告施工，故从2025 年 3 月开始，双方就下沉式广场的施工进行沟通协商。2025年3月上旬，原告把装修报价清单发给了被告

，清单显示工程款总额为 194,970 元，其中手动玻璃门（即折叠门）的人工合价为 1,530 元，清单价中不包含显示屏安装费，被告收到后未提出异议。随后，原告还把效果图、装饰方案、施工图等发给被告，被告则要求原告开始施工，并在施工过程中沟通协商具体细节。

2025 年 4 月 16 日，被告问下沉式广场能否在本周结束，下周一这里有活动，被告工作人员壬回复说今晚撤围挡，第二天除了折叠门和下拉窗要等几天，其他都可以好，不影响使用。

2025 年 4 月 18 日，原告拍摄了下沉式广场的照片，这些照片显示装饰装修工作已完工。

其后，因被告未支付原告装修工程款，原告诉至本院。

审理中，原、被告双方一致确认：双方的合作习惯是先施工，施工完成后再签订施工合同和结算协议，前述8 份《装饰装修工程施工合同》的签订情况即是如此，《补充协议》实际上是一份结算协议。

审理中，被告称下沉式广场未完成的项目是折叠门未安装、显示屏（电视机）未安装到墙体中，另外还存在一些质量问题。关于折叠门的安装问题，原告称当时因被告要求不再安装折叠门，所以折叠门没有安装，放置在被告处。本院询问如果被告现在需要安装，原告是否同意安装，原告回复其可以安装。但被告在审理中称不需要安装。

又查明：2025年3月下旬，被告告诉原告，电视机位置换成白墙，随后，双方沟通中原来设计为放显示屏的位置已显示为白墙。

以上事实，由《装饰装修工程施工合同》《补充协议》、微信聊天记录、付款记录、照片、当事人陈述等证据证明，本院予以确认。

本院认为，原、被告就某园区的装饰装修成立了多个合同关系，原告就相关工程款及利息在本案中一并主张，被告并未提出异议，从方便当事人诉讼的角度出发，本院在本案中一并予以处理。

依照《补充协议》的约定，被告就 G 栋、B 栋的硬装工程进行了结算 ，并约定了支付 日期 。 因被告未按约定支付工程款371,750 元，故应当支付原告利息，被告也同意支付该部分利息1,222.19 元，故本院对原告的该项主张予以支持。

关于下沉式广场的装饰装修工程的结算价。因原告在施工前已向被告报价 194,970 元，被告未提出不同意见。原告随后按照双方协商

好的施工方案完成了施工，被告未提出过任何异议，故被告应当按照原告的报价支付工程款。考虑到实际施工中折叠门没有安装，故结算价中应扣除折叠门的安装费 1,530 元（原告报价清单中的金额），依此计算，被告应当支付的工程款金额为193,440 元。

被告称其没有对下沉式广场的装修工程进行结算，故不应当支付工程款。对此本院认为，下沉式广场装修工程完工后，已交付被告使用，被告在审理中也称2025 年 5 月左右验收合格，故其主张不符合法律规定，本院不予支持。

被告称折叠门、显示屏未安装，工程未施工完毕。对此本院认为，在案证据表明，被告在施工过程中变更了设计，不要求安装折叠门和显示屏，故被告的主张不能成立。

被告还称下沉式广场装修工程存在一些质量问题，但其却在工程交付后从未向原告提出，故对于其主张，本院难以认定。

因被告使用案涉工程至今却未支付上述工程款，故应当支付 原告利息。原告关于利息标准的主张，符合法律规定，但利息的起算时间应从交付之日开始。根据聊天记录的内容，2025 年 4 月 16 日，被告员工壬称还有收尾工程需要施工，但能在“下 周一 ”之前完成，此后被告未提出原告收尾工作影响到“下周一 ”的活动，故本院确定此后的周一即2025 年 4 月 21 日为工程交付使用时间，利息应当从该日期开始计算。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第九条、第二十六条、第二十七条规定，判决如下:

一、被告D公司于本判决生效之日起十 日 内支付原告B公司装修款193,440 元;

二、被告D公司于本判决生效之日起十日 内支付原告B公司利息（其中371,750 元的利息为 1,222.19 元；其中 193,440 元，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准，自 2025 年 4 月 21 日计算至实际清偿之日止）。

如果负有金钱给付义务的当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 4,370 元，减半收取 2,185 元，由被告D公司负担；财产保全申请费 3,399 元，由原告B公司负担 1,856 元（已付）， 由被告D公司负担 1,543（于本判决书生效之日起十 日 内直接支付给原告，原告有权就本项内容申请强制执行）。若本案未提起上诉，负担案件受理费的当事人（已预交除外）应于裁判文书生效后 10 日 内向本院交纳；若本案提起上诉进入二审程序，应根据二审裁判文书确定的案件受理费负担情况予以交纳。逾期未交纳的，依法强制执行。符合《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定情形的，可依法采取信用惩戒措施。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于某中级法院。

审 判 员 癸

二〇二六年五月

书 记 员 自然人1

附：相关法律条文

一、《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》

第九条 当事人对建设工程实际竣工 日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工 日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工 日期；

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工 日期。

第二十六条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

第二十七条 利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

三、《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百六十四条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。